

RECURSO CÍVEL Nº 5004982-03.2024.4.02.5120/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LUIZ GONZAGA DE SOUZA (AUTOR)

RESPONSABILIDADE CIVIL. INSS. UNIÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL (UNABRASIL). OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO INSS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. CONDENAÇÃO SUBSIDIÁRIA DESCONSTITUÍDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao presente recurso, com decorrente reforma parcial da sentença, pela desconstituição da condenação subsidiária imposta ao INSS, a título de danos materiais e morais, nos termos da fundamentação supra. Sem condenação em verbas sucumbenciais, eis que recorrente vitorioso, ainda que parcialmente, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 11 de março de 2025.

5004982-03.2024.4.02.5120

510015604244 .V5

RECURSO CÍVEL Nº 5004982-03.2024.4.02.5120/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LUIZ GONZAGA DE SOUZA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por LUIZ GONZAGA DE SOUZA, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) e UNIÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL (UNABRASIL), na qual pleiteia a cessação de descontados em seu benefício previdenciário, sob a rubrica "CONTRIBUICAO UNSBRAS" (evento 1, comp12); a devolução em dobro de tais valores descontados; além de reparação por danos morais.

Na sentença (evento 15), após ter sido apontado que "resta evidenciada a ocorrência de fraude que ensejou consignação indevida sobre o benefício previdenciário da parte autora referente a contribuição em favor da UNABRASIL", o pedido assim foi julgado:

"JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO em relação ao pedido de cessação dos descontos, com fundamento no art. 485, VI do CPC e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC para:

a) DECLARAR inexistente a termo de adesão colacionado ao Evento 12, fls. 5.

*b) CONDENAR a UNABRASIL e, **subsidiariamente, o INSS**, a restituir à parte autora, de forma simples, as quantias descontadas de seus proventos sob a rubrica "Contribuição UNSBRAS", a partir da competência de abril de 2018 (**evento 1, COMP12**), que deverão ser corrigidas de acordo com o manual de cálculos do CJF e acrescida de juros de mora no percentual de 1,0% ao mês (art. 406 do Código Civil, c/c o art. 161, § 1º do CTN - Lei n.º 5.172/66) desde a de cada desconto indevido, nos termos do art. 398 do CC; e*

*b) CONDENAR a UNABRASIL e, **subsidiariamente, o INSS**, ao pagamento da quantia de R\$ 3.000,00 (três mil reais) à parte autora a título de indenização por danos morais, corrigida nos termos do manual de cálculos do CJF e acrescida de juros de mora no percentual de 1,0% ao mês (art. 406 do Código Civil, c/c o art. 161, § 1º do CTN (Lei n.º 5.172/66), desde a sentença"*

Em recurso (evento 21), o INSS preliminarmente sustenta sua ilegitimidade passiva *ad causam*. No mérito, pugna pela reforma da sentença, sob o argumento de que teria pautado sua atuação nos termos das normas disciplinadoras do desconto de mensalidades em favor de associação sindical, e que somente esta teria se beneficiado com os descontos promovidos. Caso não seja este o entendimento, que ao menos o *quantum* reparatório em seu desfavor seja suprimido/reduzido; ou mesmo seja reconhecida apenas sua responsabilidade subsidiária pelo ocorrido, com base no Tema 183/TNU.

VOTO

Diante de incontáveis demandas sobre o mesmo tema e no intuito de uniformizar o entendimento da 8ª TRRJ, esta Relatoria passa a se valer da “*ratio decidendi*” adotada em recentes precedentes (processos de nº 5002351-40.2024.4.02.5103 e 5001166-52.2024.4.02.5107), abaixo transcrita:

I - DOS DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DE ASSOCIAÇÕES EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO

O objeto da lide diz respeito a descontos efetuados em benefício previdenciário, a título de contribuição para associação civil, o qual é impugnado pelo segurado.

Neste contexto, então, estamos diante da alegação de falha do serviço do INSS, gestor da folha de pagamento dos benefícios previdenciários, vez que o benefício da parte autora foi pago com desconto da contribuição impugnada.

Então, antes de adentrar a legitimidade dos réus (INSS e Associação), a qual está diretamente atrelada as atribuições de cada uma das rés, necessário se faz aferir o tipo de responsabilidade civil da Autarquia; solidária, individual ou subsidiária e o regramento legal aplicável. Vejamos o que dispõe o art. 115 da Lei n.º 8.213/91.

"Art. 115. Podem ser descontados dos benefícios:

.....

V - mensalidades de associações e demais entidades de aposentados legalmente reconhecidas, desde que autorizadas por seus filiados.

VI - pagamento de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, ou por entidades fechadas ou abertas de previdência complementar, públicas e privadas, quando expressamente autorizado pelo beneficiário, até o limite de 45% (quarenta e cinco por cento) do valor do benefício, sendo 35% (trinta e cinco por cento) destinados exclusivamente a empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis, 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado e 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão consignado de benefício. (Redação dada pela Lei nº 14.431, de 2022)"

Portanto, tal desconto só é possível nos termos da lei, acaso autorizado pelo segurado filiado.

Quanto ao regime jurídico ressalto que não se aplicam aqui as normas do CDC, pois não se trata de relação de consumo. O INSS, autarquia federal, não é fornecedor de produtos ou serviços ao consumidor, propriamente ditos e nem por equiparação, e também não figura em cadeia de consumo. O INSS não é instituição financeira, cujo serviço está regido pelo CDC.

A relação jurídica entre o INSS e o segurado/dependente do RGPS é estatutária, regida pela Lei 8.123/91. O INSS é a entidade responsável pelas consignações, vez que elabora e é responsável pela folha de pagamento dos benefícios previdenciários, repassando o valor do benefício à instituição financeira conveniada que os disponibilizará ao beneficiário.

Neste sentido: "*As relações jurídicas existentes entre a autarquia previdenciária e os segurados do regime de Previdência Social não caracterizam relações de consumo, sendo inaplicável, in casu, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor*". (STJ - AgRg no REsp: 703351 PR 2004/0160202-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 27/09/2005, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 14/11/2005 p. 393).

Assim como também não há que se falar em relação de consumo entre o segurado e a associação civil, ainda que tivessem efetivamente contratado uma relação legítima. Mas, sim, uma relação de direito privado, regida pelo art. 53, do Código Civil. O associado integra a associação, esta não desenvolve atividade lucrativa e não se equipara a fornecedora de serviços.

" Art. 53. Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos.

Parágrafo único. Não há, entre os associados, direitos e obrigações recíprocos."

Vejamos:

"... O Código de Defesa do Consumidor não teria incidência para os fins de regular a relação entre a entidade e seus associados, como pretendido pelo recorrente. Isso porque a relação entre os associados e a entidade é de pertencimento, de modo que os estatutos e regimentos organizam a participação e a contribuição de cada um para a realização do escopo comum em favor de toda a comunidade de associados, e não concretizam uma relação de consumo. Mesmo nos casos em que a realização do objeto social do ente associativo envolve a prestação de serviços pela associação aos associados, falta a essa relação o elemento essencial das relações de consumo, qual seja, o fornecimento de bens e serviços em mercado de consumo (art. 3º, § 2º, do CDC). Tanto é assim que o fornecimento de seus serviços é destinado exclusivamente aos associados, podendo a associação recusar o fornecimento do mesmo serviço a terceiros, o que não é assegurado aos fornecedores de serviços ao mercado, conforme expressa vedação do art. 39, IX, do CDC..." (REsp 1778574 - DJe 28/06/2019)"

Na hipótese, estamos diante de duas relações jurídicas diferentes, tendo *a priori* cada entidade atribuições diversas. De forma que deve ser aferida a legitimidade ou não da filiação a associação e, ainda, se a forma de consignação em folha das mensalidades associativas observou as cautelas exigidas por parte da Autarquia.

Pois, o INSS é responsável pelas consignações, como gestor da folha de pagamento dos benefícios previdenciários. E a lei admite a consignação desde que autorizada pelo segurado filiado. O que é suficiente para caracterizar sua legitimidade passiva e a competência da Justiça Federal.

Contudo, o INSS não se beneficia das contribuições consignadas, pois as repassa à associação.

Em que pese tenha sido comum a aplicação das conclusões do tema 183 da TNU aos descontos em folha de mensalidades de associação, a 8ª TRRJ ainda não adotou tal conclusão pela responsabilidade subsidiária do INSS, de forma pacificada, devendo, por ora, ser afastada. Afasta-se também a responsabilidade solidária, pois solidariedade não se presume, deriva da lei ou de acordo de vontades, o que não há. Deve ser analisada a responsabilidade de cada qual, INSS e Associação Civil, no caso concreto.

E neste aspecto, afasta-se a responsabilidade do INSS, a título de dano moral, quando não há demonstração de que houve descumprimento por parte do INSS de eventual requerimento administrativa. Vejamos o entendimento da 8ª Turma nesse sentido:

"DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO - Cessados os descontos logo após o requerimento administrativo que impugna a consignação em favor de associação existente e solvente não há dano moral a ser ressarcido pelo INSS (RECURSO CÍVEL Nº 5000369-19.2019.4.02.5118/RJ - Sessão do dia 15/12/2021, Relatora Dra. Daniella Motta)"

Destaco os temas mencionados no presente voto:

*Tema 183 da TNU: "O INSS não tem **responsabilidade civil pelos danos patrimoniais ou extrapatrimoniais decorrentes de "empréstimo consignado"**, concedido mediante fraude, se a instituição financeira credora é a mesma responsável pelo pagamento do benefício previdenciário, nos termos do art. 6º, da Lei n. 10.820/03; II - O INSS pode ser civilmente responsabilizado por danos patrimoniais ou extrapatrimoniais, se demonstrada negligência, por omissão injustificada no desempenho do dever de fiscalização, se os "empréstimos consignados" forem concedidos, de forma fraudulenta, por instituições financeiras distintas daquelas responsáveis pelo pagamento dos benefícios previdenciários. A responsabilidade do INSS, nessa hipótese, é subsidiária em relação à responsabilidade civil da instituição financeira."*

*Tema 326 da TNU: "Definir se o INSS é civilmente responsável nas hipóteses em que se realizam **descontos de contribuições associativas em benefício previdenciário** sem autorização do segurado, bem como se, em caso positivo, quais os limites e as condições para caracterização dessa responsabilidade".*

II - DO CASO CONCRETO:

A parte autora demonstra ter sofrido descontos indevidos em seu benefício previdenciário, a partir da competência de abril/2024, sob a rubrica "*CONTRIBUICAO UNSBRAS*" (evento 1, comp12):

Competência	Período	Valor Líquido	Meio de Pagamento	Status	Previsão do Pagamento	Data do Pagamento	Crédito Invalidad
04/2024	01/04/2024 a 30/04/2024	R\$ 2.054,14	CCF - CONTA-CORRENTE			26/04/2024	Não

Banco: 341 - ITAU OP: 422333 - NOVA IGUACU TOP SHOPPING Ocorrência: Crédito não retornado

Data Cálculo: 07/04/2024 Origem: Maciça Validade Início: 26/04/2024 Fim: 28/06/2024

Rubrica	Descrição Rubrica	Valor
101	VALOR TOTAL DE MR DO PERIODO	R\$ 1.412,00
104	VALOR DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO	R\$ 882,50
118	COMPLEMENTO DE ACOMPANHANTE	R\$ 353,00
216	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BANCARIO	R\$ 551,00
276	CONTRIBUICAO UNSBRAS - 0800 0081020	R\$ 42,36

Por sua vez, a Associação-corré comunicou já ter promovido a exclusão de tal mensalidade associativa no benefício do autor/segurado (evento 5, pet1, fl. 03), o que não foi impugnado pelo ora recorrido.

Ainda assim, na sentença (evento 15), foi apontada a responsabilidade subsidiária do INSS, a título de danos materiais e morais.

Logo, diante da fundamentação supracitada, deve ser afastada tal responsabilidade subsidiária, eis que os descontos indevidos em folha foram revertidos única e exclusivamente em face da Associação-corré, assim como não restou caracterizado inércia e/ou descumprimento por parte do INSS em cessar os descontos indevidos, eis que não comprovado requerimento administrativo do segurado neste sentido.

Ante o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao presente recurso, com decorrente reforma parcial da sentença, pela desconstituição da condenação subsidiária imposta ao INSS, a título de danos materiais e morais, nos termos da fundamentação supra. Sem condenação em verbas sucumbenciais, eis que recorrente vitorioso, ainda que parcialmente.